

1544195-32.2018.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... de combater, entre inúmeros ilícitos, o tráfico de drogas e o porte de entorpecente. Declarou que o acusado portava maconha (gravação audiovisual - pp. 162/163).

Vê-se, assim, que a prova colhida não é segura para indicar o desate condenatório, sendo forçoso reconhecer que o contexto probatório não é suficiente para a condenação.

Sob o crivo do contraditório, o policial civil aqui ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1544195-32.2018.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1544195-32.2018.8.26.0562 - Controle n.º 035/20

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUBELIO FERNANDES LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

RUBELIO FERNANDES LEITE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 19 de dezembro de 2018, na Rua Bittencourt, Centro, neste município e comarca, trazia consigo, para uso próprio, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Diz a denúncia que policiais civis, em operação pelo local dos fatos, encontraram o acusado na posse de 1 (uma) pedra de crack. Inquirido, afirmou que o entorpecente era para consumo próprio e o adquiriu pela quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) - (p. 21).

**

Foi deslocada a competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum uma vez que o réu não foi localizado (p. 37).

Recebida a denúncia (pp. 43/44), o réu não foi localizado, acabando citado por edital (pp. 52/53). Por não oferecer resposta e nem constituir defensor, declarou-se suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do previsto no artigo 366 do Código de Processo Penal (pp. 55/56).

Vencido o decurso do prazo de suspensão da prescrição, retomou-se a fluência do prazo prescricional, permanecendo suspenso o processo (pp. 55/56).

Posteriormente, e à vista da sua citação pessoal (p. 103), retomou-se o curso desta ação penal (p. 104). A Defesa ofereceu a resposta de pp. 110/114, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 117/118). Na instrução foi ouvida uma testemunha (pp. 162/163). Prejudicado o interrogatório, em razão da ausência do acusado, sendo declarado revel (pp. 162/163).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, entendendo que não foram comprovados os fatos descritos na denúncia (pp. 162/163).

A Defesa, em suas derradeiras alegações orais, reiterou os argumentos expostos pelo Ministério Público (pp. 162/163).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime está demonstrada no auto de exibição e apreensão de p. 5, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de p. 6 e exame químico toxicológico de pp. 16/17, que confirmam a natureza do material estupefaciente como sendo crack.

Entretanto, a autoria não foi adequadamente demonstrada.

Em sede policial, o acusado disse que é usuário de crack há algum tempo e, na data dos fatos, foi abordado por policiais civis. Tais agentes encontraram uma pedra de crack em seu poder, a qual adquiriu por R\$ 5,00 (pp. 3/4).

Em juízo, preferiu a revelia, declarando-se prejudicado o interrogatório (gravação audiovisual de pp. 162/163).

José Benedicto Camargo de Oliveira Júnior, policial civil, relatou que, na data dos fatos, ocorreu uma operação mensal deflagrada pela Delegacia Seccional a fim de combater, entre inúmeros ilícitos, o tráfico de drogas e o porte de entorpecente. Declarou que o acusado portava maconha (gravação audiovisual – pp. 162/163).

Vê-se, assim, que a prova colhida não é segura para indicar o desate condenatório, sendo forçoso reconhecer que o contexto probatório não é suficiente para a condenação.

Sob o crivo do contraditório, o policial civil aqui ouvido declarou que, durante operação, constatarem que o réu portava maconha.

É certo que circunstâncias relevantes para a convicção judicial a respeito da autoria do crime que ao réu se imputou não foram adequadamente esclarecidas, sendo forçoso ressaltar, mais uma vez, que não há prova segura que indique a prática do crime de posse de droga para consumo pessoal que ao réu foi imputado.

Com efeito, não obstante a prova contida na fase extrajudicial ser importante meio de convicção do juiz, essa deve manter relação com os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, ocasião em que é assegurado e oportunizado o direito ao contraditório.

Nada mais se produziu, sendo forçoso reconhecer que a fragilidade do contexto probatório não permite o desfecho condenatório.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (in, Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, 1983, p. 46).

No mesmo sentido, Hélio Tornaghi leciona: "Nesse caso é que a máxima in dubio pro reo se aplica em toda sua força. Existem, no processo, elementos que levariam a considerar o réu culpado, mas há outros que permitem supô-lo inocente. Estabelece-

se a dúvida no espírito do juiz e, nesse estado de incerteza, ele absolve". (Instituições de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1978. 2.^a ed. vol. 4. p. 393). Assim, e à vista da fragilidade do contexto probatório, necessário que se declare o in dubio pro reo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para absolver RUBELIO FERNANDES LEITE, qualificado nos autos, da acusação que lhe é feita como incursos nas sanções previstas no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, e o faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Santos, 17 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA